

מסורת הש"ס

(א) [נִקְמָן לַגַּן:] (ב) [שָׁנָה לֵה: מְגִילָה יח: גִּטִּין ד: חוּלִין ט. כג:], (ג) [נֶעְלָל כח: וי"ח:], (ד) [דְּשׁוּם פִּירוּי הַטּוֹסַם "כֶּלֶן מִתְּרֵשִׁי וי"ז:], (ה) הַמִּשְׁהַרְ"ל מוֹחֵק מִצִּיּוֹת, שֶׁל חֲבִירָה, (ו) [וּשְׁמַעְיֵדִין רַעֲיָן,] (ז) לֹא הָם,

»

תורה אור השלם

- בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פריה: ירמיהו כט ה
- בה אמר י' צבאות אלהי ישראל לקחן את הספרים האלה את ספר הנבואה הזוה ואת החרטום ומי שפר הגלילי הזוה ונתתם בבלי תרש למען יעמדו ימים ירמיהו לב יד

»

הגהות הב"ח

(א) גמ' אי מות באנפאי הוי: (ב) שם מהו דמימא מצי אי'ל אס אימא וכו' לא מילנא דאנטר וכו' נמי: (ג) שם רייני דשפיל דיניי הוי מי לא: (ד) רש"י ד"ה דלא לא וכו' עלא טובה היה משא כל' ומיות קמ"ל דהא נחמין: (ה) רש"ס ד"ה ה"ר דלאלתר וכו' ולא ממוסא ס"ד ואח"כ מ"ה טפי לא מודהר הלכך היה להצטלים הראשונים למחות בתוך שלש שלא יחזיק בקרקע שלו ואם לא מיתה הפסיד הס"ד ואח"כ מ"ה אי מות: (ו) ד"ה דאלתר וכו' מלה לו להשטין וכו' עד שילקט מוטות ג' שנים ופי טעין חרין ואומר אזני: (ז) ד"ה שאל' וכן אין מנמיסן מה: (ח) ד"ה אמר מר וזמנא וכו' ומסתמא אס בימים דר: (ט) תוס' ד"ה שמה וכו' ממה א"כ מה' לן: (י) ד"ה דאמ' וכו' כסין דרין צעיר אמת וכו' לנא לציר אמת: (יא) ד"ה הוי וכו' זכה האמר בדין וימצא:

»

מוסף תוספות

א. דרייקינן מדרתן שלש ארצות לחוקה (לקמן לה.). מחאזה שאל בפניו הויא מחאזה, כיון שחוקה מועלת כשהוא עמו כבודיה ומנא ליה וירמא לעולם לא הויא מחאזה ומה שחוקה מועלת לפי שהיה לו לבא אצלו כששמע שהחזיק אלא דאי אינו מחויב לבא אצלו וכיון שאינו יכול למחות עד שתבא המחאה לאזניו אין החוקה חוקה דעיקר ראיות החוקה מולא מיתה המערער וזה לא היה יכול למחות. שטס מקובל' נסס מוס' הא"ש (מס.). ב. [ד'הא א"צ לפרועו בעדים. מוס' שנועת מה: ג. דרחמנא אמר (דברים יט) על פי שנים עדים יקום דבר דמשמע הנאמנים בדבור בלבד אבל העדים שנועים לישבב קודם שיאמנו ודבריהם אין משם בעדותם. מוס' קדושין מג: ד. כי שבא יביא הילוקה עוד עדים אחריה. ונצ"ל.

»

רבינו גרשום

אלא אמר רבא. משום האי טעמא אמרו רבנן דרבינן ג' שנין לחוקה: מחול אינש ואינו חושש אם יעשה בה חבירו כלום תבואה אבל תלת לא מחיל והכיא דלא מוחא ב' שנין בדואי הוה חוקה: אם כן הואיל דאמרת דתרתין שנין מחיל ליה מאי דעביד בגוה: אם כן מוחיא ודורא ארעא ותיהדר לבר מפירי דעבר בה דקיימא השתא אלמא אמר בר נחמן וכו': לא קפיד אם שלא ברשותו ירד בה. תלת קפיד שלא יחזיק בה ומוחה: הכי נמי דתהוי לאלתר חוקה אם נשתמש אדם בגנבים דבר אלישיב. נתת דברין לשיעורין דלמאן דלא קפיד יחבת ג' שנין לחוקה ולמאן דקפד לאלתר הוי חוקה: [ותתי' וחתלן] מיוורה אינש בשטריה. שהא שמור שאם יערער אדם על מקחו שהיה לו לראיה ושוב מייאש לשמורו וביון דהכי

דאי לא תימא הכי. הרי שלח ירמיה לאותן שהיו צבצל שגלו עם יכניה

י"א שנה קודם גלות לזקיקו בנו בתים ושבו כי לא תאלו משם עד מלאת לצבל שבעים שנה למה ליה להזהירם על זאת אלא ענה טובה ו(ו) קמ"ל דהוא משיא אותם הכא נמי ענה טובה בעלמא היא:

סדע. דכל עצמו היה יגע ליעצם ענה טובה דקאמר להו נמי מקום גניזת שטרותיהם היכן הם מתקיימים יותר: **מחיל איניש**. על פירות קרקעו ללדס האוכלין: **אלא מעסא**. כיון דאמרי שנין מחיל תיהדר ארעא ממני שלא עליו ערעור לסוף שנתיס תיהדר ארעא לנעלים לזכ מפירי דהא מחיל ליה עלייהו: **אלמא אמר רב נחמן**. לקמן בשמעמין:

עד באן פירוש רש"י וצ"ל (א) מבאן ואילך פירוש רבינו שמואל ב"ר מאיר

אלמא אמר רב נחמן. לקמן בשמעמין גבי ממזיק בקרקע חבירו ואילז אידך ואיייתי סהדי דלכלן מרמין שנין ולא יומר ואמר רב נחמן הדלא ארעא והדרי פירי של שמי שנים: **ספרי לא קפדי**. על מה שזה יורד לתוך שדהו של חבירו(ס) בלא רשותו ומייהו פירי לא מחיל: **סלס קפיד**. הואיל וישלש בצולתו לייכנס בלא רשות הצעלים וזה ששחק ולא מיחה ודאי מכרו לו: **ה"נ דלאלתר חסיו חוקה**. למי שירד לנכסי דבי דר אלישיב הואיל ולא מיחו(ס): **אי מחיס בנאפאי הוה מיוזדהנא בשטרא**. יומר מג' שנים. ומשני צפדן חרמא אית ליה וגדע לך שמחמתי ואס היתה לקוחה צידך כדצריך היה לך להזהר בשטריך יומר מג' שנים: **שאלנן רזופוט**. אכל אס הניחה שנה שניה ואחר כך אכלה שמי שנים שלשית ורביעית מצי אמר בעל השדה האי דלא מחאי לך היינו משום דלוצרת לה שנה שניה אדעתך דלא דידך הואי והלכך לא זרעמ אלות: **חוקסן שגש שנים מיוס ליוס**. שלא יהיה הפסק צינמתיס: **מהו דסימא מיוס ליוס**. דקמני מתנימין למעוטי מקוטעות דלא חיימא שלש שנים שיהו רצופות קאמר כי היכי דקמני סיפא שדה הצעל חוקמה שלש שנים ואינה מיוס ליוס אלא ג' חדשים בראשונה וג' חדשים באחרונה וי"צ בצלמנע:

קמ"ל רב הונא דדוקא קמני למעוטי מפחורות: **ומודה רב הונא**. דדי לו בחזקת אכילת שנים מפחורות: **בנאפרא דמוצרי בנאג**. במקום שנוהגין לזרוע שנה ולהוציר שנה שלא להכמיש את הקרקע דהא אחזיק צה כדמחזקי אינשי. ומייהו שנה שהוצירה אינה עולה (ו) להשכון שלש שני חוקה ורריך לשמור שטרו יומר משלש שנים עד שילקוט שלש שנים. ואי טעין אידך איני בנחתי צמוך שלש ומנאמתי שדה ריקס ולכך לא מחמתי מנצי אי"ל מ"מ היה לך למחות שאע"פ שלא זרעמיה הייתי עושה צה ניר שאחר הקציר והיה לך להציץ שבציל של א להכמיש כחה לא חפצמתי לזרעה כמנהג שדות העיר: **והאי גבא מוצרה**. ועומדת צין שדות צורות כמותה: **חדא ארעא כנולה בנאג**. שדה אחת ורועה צמוך בקעה גדולה איני יכול להושיב שם שומר לצדו שבצילה אכל כשכולן זרועות שוכרין שומר צין כולם וגס (ו) כן אין מכניסין שם בהמות: **דעבדה טפי בשנה הבאה: צלינא לא ידעי**. ואפילו הכי הויא חוקה דבשלמא גבי שדה וכל הנך אין דרכן לעשות מלאכה צלילה וכשמעמידין(ו) עדים על מלאכת ימי שלש שנים הרי זו חוקה אכל בתים שדרך לדור צהן צלילה והוא אין יכול להציא עדים שראוהו דר אף צלילות וכיון דלית ליה סהדי על הצלילות הוו להו מפחורות ואס איתא לדרר הונא הא מנצי אידך למיעטן אי רחמתי שלא היית דר צלילות ולכך לא חמתי למחות דגלית אדעתך דלאו דידך הואי ואמאי הויא חוקה: **שיצני**. השכניס שלו שראוהו דר צו יוס ולילה (ו) היו רגילין להעיד: **שיצני מידע ידעי**. ואס יטעון ויאמר אייתי לי סהדי דדיירת ציה ציממא וצליליא יוכלו להעיד לו ומייהו אכן לא טעינין ליה כדמפרש בצמון: **דאי לא**. שאס אין מעידין שהצית של משכיר: **דייני דשפילי**. שאינן בקיאינן צדין דייני הכי לקבל עדות אלו אס כבר נתנו שכר הצית למשכיר ומעולם צכי האי גוונא לא איירי רבא: **אמר מר ווטרא אי טעין כו'**. מילתא בנאנפי נפשה היא דפשיטא ליה למר ווטרא דאע"ג דבעו כל הנך אמוראי לעיל ג' שנים רזופות אפ"ה אין מחייצין את המחזיק להציא עדים שיעידו צפירוש על כל הימים והצלילות אלא יעידו סתם שראוהו דר ג' שנים ומסתמא אס (ו) דר צצית אף צלילות דר צו וקאמר מר ווטרא דאי טעין מערער ואמר אייתי סהדי כו' טענתו טענה ורריך שיצואו עדים של לילות וימיס דכיון דטעין טענת צרי דקאמר איני רחמתי שלא דר צלילות צציתי ולכך לא מחמתי ואין חוקמה: **חוקה ולכך איני אומר אייתי סהדי דדר ציה תלת שנין צין ציממא צין צלינא הלכך תריך להציא עדים להכמישו ולומר לו שהיה לו למחות:**

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

במ.

שתא קמיייתא דא קפיד וכו'. תימה (ש) מנא לן דר' ישמעאל דוקא יליף משור המועד ולא רצנן איניהו נמי מצי גמרי משור המועד דהיינו טעמא נמי דלעיל דגמר משור המועד דכיון דקפיד צג' זמנין ולא מיחה א"כ ודאי מכרה או נתנה לו וי"ל דלא דמי דודאי דר' ישמעאל דאילן צתר אכילות שפיר מצי למייגמר משור המועד דמה התם הוחזק נגחנן צג' פעמיס אף כאן בשלש אכילות אס לא שמכרה לו היה מקפיד ואין זה וזה תלויים צשהוי זמן אכל לרצנן דתלוי צשהוי זמן כמה ישהה ויקפיד לא שייך למגמר משור המועד: **אלא** מעתה מחאה שלא בפניו ב'. אור"י דליכא לאוקומי פירכא דאצי' אלא כשהן (ו) צעיר אחת דאי צעיר אחרת היכי פריך דלא תהא מחאה ומהא חזקה אדרבה כיון דלא הויא מחאה לא הויא חזקה דהא אינו צריך לצב צעיר אחרת לפני המחזיק ולמחות כדמוכח לקמן א':

הני נוגעין בעדותן חן. ואס תאמר ואמאי הוו נוגעין צעדות הא איכא מניגו דה"מ אמרי פרענא לך אכר^ב ואע"ג דצתר דמקון רצנן צצועת היסת לא מהימני לנאסהודי צנאי מניגו כדאימא צריש האיש מקדש (קדושין מג:)^ג הכא דלצמתני קיימינן ואכתי לא ניתקנה צצועת היסת מאי פריך להימניה צמיגו ויש לומר דהאי לאו מניגו הוא שיראים לומר פרענו לך כי שמה זיכה האמר^ד (ו) ויתצע מהס פעס שנית ונע"ע מוס' צצועת מה: ד"ה בעדים: **אמר מר זוטרא אי טעין ואמר ב'**. הקשה ר"י צר מודכי לפ"ה כי לא טעין נמי אמאי לא שאלנן מן כי שמה אינן יודעין על הצלילות שלא נוציא על פיהן שלא כדין דבכל עדיות אנו דורשין יפה וכלן נמי אמאי לא נחקור אותן מספק ולאו פירכא היא דכיון שהעידו על הימים אפי' יאמרו אין אנו

דביממא ידעי בליליא לא ידעי אמר אב"י מאן מסהיד אבתיס שיבבי ישיבבי מידע ידעי ביממא ובליליא רבא אמר וכגון דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה ודרגינן ביה תלת שנין ביממא ובליליא אמר ליה רב יימר לרב אשי הני נוגעין בעדותן הן דאי לא אמרי הכי אמרינן להו זילו הבו ליה אגר ביתא להאי א"ל דייני דשפילי (ו) הכי דאיני מי לא עסקינן כ"כגון דנקיטי אגר ביתא ואמרי למאן ליתביה אמר מר זוטרא יואי טעין ואמר ליתו תרי סהדי לאסהודי ליה דדר ביה תלת שני ביממא ובליליא טענתיה טענה ומודי

במקום שנוהגין לזרוע שנה ולהוציר שנה שלא להכמיש את הקרקע דהא אחזיק צה כדמחזקי אינשי. ומייהו שנה שהוצירה אינה עולה (ו) להשכון שלש שני חוקה ורריך לשמור שטרו יומר משלש שנים עד שילקוט שלש שנים. ואי טעין אידך איני בנחתי צמוך שלש ומנאמתי שדה ריקס ולכך לא מחמתי מנצי אי"ל מ"מ היה לך למחות שאע"פ שלא זרעמיה הייתי עושה צה ניר שאחר הקציר והיה לך להציץ שבציל של א להכמיש כחה לא חפצמתי לזרעה כמנהג שדות העיר: **והאי גבא מוצרה**. ועומדת צין שדות צורות כמותה: **חדא ארעא כנולה בנאג**. שדה אחת ורועה צמוך בקעה גדולה איני יכול להושיב שם שומר לצדו שבצילה אכל כשכולן זרועות שוכרין שומר צין כולם וגס (ו) כן אין מכניסין שם בהמות: **דעבדה טפי בשנה הבאה: צלינא לא ידעי**. ואפילו הכי הויא חוקה דבשלמא גבי שדה וכל הנך אין דרכן לעשות מלאכה צלילה וכשמעמידין(ו) עדים על מלאכת ימי שלש שנים הרי זו חוקה אכל בתים שדרך לדור צהן צלילה והוא אין יכול להציא עדים שראוהו דר אף צלילות וכיון דלית ליה סהדי על הצלילות הוו להו מפחורות ואס איתא לדרר הונא הא מנצי אידך למיעטן אי רחמתי שלא היית דר צלילות ולכך לא חמתי למחות דגלית אדעתך דלאו דידך הואי ואמאי הויא חוקה: **שיצני**. השכניס שלו שראוהו דר צו יוס ולילה (ו) היו רגילין להעיד: **שיצני מידע ידעי**. ואס יטעון ויאמר אייתי לי סהדי דדיירת ציה ציממא וצליליא יוכלו להעיד לו ומייהו אכן לא טעינין ליה כדמפרש בצמון: **דאי לא**. שאס אין מעידין שהצית של משכיר: **דייני דשפילי**. שאינן בקיאינן צדין דייני הכי לקבל עדות אלו אס כבר נתנו שכר הצית למשכיר ומעולם צכי האי גוונא לא איירי רבא: **אמר מר ווטרא אי טעין כו'**. מילתא בנאנפי נפשה היא דפשיטא ליה למר ווטרא דאע"ג דבעו כל הנך אמוראי לעיל ג' שנים רזופות אפ"ה אין מחייצין את המחזיק להציא עדים שיעידו צפירוש על כל הימים והצלילות אלא יעידו סתם שראוהו דר ג' שנים ומסתמא אס (ו) דר צצית אף צלילות דר צו וקאמר מר ווטרא דאי טעין מערער ואמר אייתי סהדי כו' טענתו טענה ורריך שיצואו עדים של לילות וימיס דכיון דטעין טענת צרי דקאמר איני רחמתי שלא דר צלילות צציתי ולכך לא מחמתי ואין חוקמה: **חוקה ולכך איני אומר אייתי סהדי דדר ציה תלת שנין צין ציממא צין צלינא הלכך תריך להציא עדים להכמישו ולומר לו שהיה לו למחות:**

דייני דשפילי מושפלים. דייני הכי שיהיו מאמינים להם מאחר שנתנו השבירות מי לא עסקינן דנקט אכתי אגריי בדיי' ואמרי למאן ניתביה דאכתי לא יהיב דאניהו לא איכפת להו למאן מחוייב להו למתבייה אי למחזיק אי למערער משום הכי מהימני דלא ננצי בעדותן: אמר מר זוטרא כשטען המחזיק כבר היא בידי שני חזקה ואמר המערער ליייתי סהדי דלסהודי ביה דרייר בה תלת שנין ביממא ובלילה טענתיה טענה אבל אי לא טעין הכי אכן לא ילפינן ליה למטען:

עין מושפטי

נר מצוה

ג א מ"י פ"י"א מהלכות טוען הלכה ב סנה עטין זה טוש"ע ח"מ ס' קמ סעיף ז:
ד ב מ"י שם ה' ה וסנה שם טוש"ע ח"מ ס' קמו סעיף א:
ה ג מ"י שם פ"י"ב ה' ד סנה שם טוש"ע ח"מ ס' קמ סעיף ח וס' קמא סעיף ג:
ו ד ה מ"י שם וסנה שם טוש"ע ח"מ סטמן קמא סעיף ג:
ז ז ז מ"י שם הלכה ב סנה שם טוש"ע ח"מ ס' קמ סעיף ח וע"ש בצנ"ה:
ח ח ונע"ש בסעבות ונמ"מ טוש"ע שם סעיף ט וס' לו סעיף י':
ט ט מ"י שם הלכה ב טוש"ע שם ס' קמ סעיף ח:

»

רבינו גרשום (המשך)

קיס להו לרבנן דספי לא מיוזדהר מכלל שאם יכוא ויערער אדם לאחר ג' שנין אין דבריו ממש אע"פ שאבד השטר משום דמוקמינן בידו בעדי חזקה שיש בידו ג' שנים: א"כ דספי לא מיוזדהר הואיל ולא שבע שום מערער. אם כן כי מוחא אדם בתוך ג' שנים במקום אחר שלא בפניו אמאי הוי מחאה הא מצי אמר ליה האי כיון דלא מחית באפאי לא מיוזדהנא לא מישני דאמר ליה אידין חברך חברא אית ליה והוה לו לשמור שרא: למעוטי מקוטעות שלא תהא סוף ראשונה ותחלת אחרונה ואמצעי' כלמה (ל) ולעולם שלמות בעינן ואפי' מפורחות כגון שנה אחרונה ושלישית וחמישית קמ"ל רב הונא דרצופות בעינן ג' שנים וחיינו מיוס ליוס דקאמר מנחי: מורי רב הונא באחרת דמוכרי באגרי. שאותה שדה שזרעה שנה אחת. שניה מניחין אותה בורה אם כן רגילין אפי' לא החזיק כי אם מפורזין הוה חזקה דמצוי למימר ליה למערער החזקהי בה בשעה שרגילין בני אדם לעבור שדותיו: ודמינו מיוס ליוס. דמצוי למימר לי' המחזיק אידוענא ארעאי חזאי דהני סביבותי אינן וזרעין חדא ארעא ככולי באגרי דאינן וזרעין לא מצינא לניטור מקמה ורסתא רגל עוברין ושבב מושו"ל לא ורענא לה. ואי נמי מצי למימר בחיני ניחא ליה דלא למיזרעה דעבדא טפי בשותא אחריתא: בליליא לא ידעי אינשי אי דייך בה המחזיק אי לא ואע"ג דהני תלת שנין אינן רצופין וזרעין לא מצינא אפ"ה הויא חזקה וקשיא לרב הונא דאמר בעינן רצופין: וימתרין אב"י דמאן מסהיד אבתיס דהאי מחזיק דייך בהם שיבבי בחית ואינהו מידע ידעי דהוה דייך ביה בין ביממא בין בלילה ואכתי רצופות ציננה: ורבא מרתי' כגון דאתו וכו' אנן אגרניה מינה דמחזיק: הני עדים נוגעין בעדותן דמשום ריוח שלהן מסייעי למחזיק דאי הוי אמרי ביממא דייירין בלילה לא דייירין לא הויא חזקה ושלא כדון היביתו ליה ואכתי חייבין אחון למיתן למערער דימנא אחריתא אגריה ומשום הכי נוגעין בעדותן חן ואמאי מחויבני. אמר ליה רב אשי

דייני דשפילי מושפלים. דייני הכי שיהיו מאמינים להם מאחר שנתנו השבירות מי לא עסקינן דנקט אכתי אגריי בדיי' ואמרי למאן ניתביה דאכתי לא יהיב דאניהו לא איכפת להו למאן מחוייב להו למתבייה אי למחזיק אי למערער משום הכי מהימני דלא ננצי בעדותן: אמר מר זוטרא כשטען המחזיק כבר היא בידי שני חזקה ואמר המערער ליייתי סהדי דלסהודי ביה דרייר בה תלת שנין ביממא ובלילה טענתיה טענה אבל אי לא טעין הכי אכן לא ילפינן ליה למטען:

(ב) נראה דצ"ל ואמנעתי שמהם דשלמות בעינן ולעולם אפי' מפחורות וכו'.